BRC · LG01 · LS05 · EIN UNTERNEHMEN GRÜNDEN

Ein Unternehmen gründen

Ein Unternehmen gründen · 14 Unterrichtsstunden

Darum ist das Thema relevant



Die Rechtsform bestimmt nicht nur den Namen eines Unternehmens. Sie beeinflusst, wer Eigentümer werden kann, wer Entscheidungen trifft, wer das Unternehmen nach außen vertritt, wie viel Kapital benötigt wird, welche Formalitäten gelten und mit welchem Vermögen für Schulden gehaftet wird. Bei einem Gründungsteam mit ungleichen Geldbeiträgen und unterschiedlichen Aufgaben können diese Fragen zu erheblichen Konflikten führen. Eine unbedachte Rechtsformwahl kann private Vermögen gefährden, Investoren abschrecken oder wichtige Personen von Entscheidungen ausschließen. Im Berufsleben müssen kaufmännische Fachkräfte rechtliche Grundstrukturen verstehen, Risiken erkennen und begründete Entscheidungsvorlagen erstellen. Die abschließende Gestaltung des Gesellschaftsvertrags gehört in die Hände von Notariat sowie Rechts- und Steuerberatung; die betriebswirtschaftlich begründete Vorauswahl muss das Unternehmen jedoch selbst leisten.

KURZ PRÜFEN · RELEVANZ

1. Kernaussage in eigenen Worten

Erklären Sie die zentrale Aussage dieses Infotextes in ein bis zwei eigenen Sätzen.

Mit dem Text abgleichen

Die Rechtsform bestimmt nicht nur den Namen eines Unternehmens. Sie beeinflusst, wer Eigentümer werden kann, wer Entscheidungen trifft, wer das Unternehmen nach außen vertritt, wie viel Kapital benötigt wird, welche Formalitäten gelten und mit welchem Vermögen für Schulden gehaftet wird. Bei einem Gründungsteam mit ungleichen Geldbeiträgen und unterschiedlichen Aufgaben können diese Fragen zu erheblichen Konflikten führen. Eine unbedachte Rechtsformwahl kann private Vermögen gefährden, Investoren abschrecken oder wichtige Personen von Entscheidungen ausschließen. Im Berufsleben müssen kaufmännische Fachkräfte rechtliche Grundstrukturen verstehen, Risiken erkennen und begründete Entscheidungsvorlagen erstellen. Die abschließende Gestaltung des Gesellschaftsvertrags gehört in die Hände von Notariat sowie Rechts- und Steuerberatung; die betriebswirtschaftlich begründete Vorauswahl muss das Unternehmen jedoch selbst leisten.

2. Bedeutung für BioCasa

Wählen Sie eine konkrete Entscheidung aus der Handlungssituation. Erläutern Sie, wie dieser Infotext bei der Entscheidung hilft, und nennen Sie eine Information, die zusätzlich zu prüfen ist.

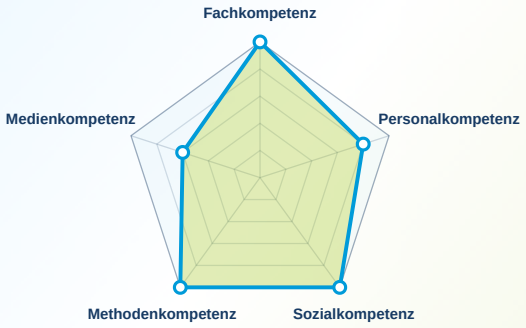
Selbstcheck

Eine vollständige Antwort nennt die Entscheidung, verwendet einen Begriff aus diesem Infotext richtig und trennt belegte Informationen von einer noch offenen Frage.

Kompetenzprofil

Vorrangige Kompetenz · Fachkompetenz

Ich unterscheide Firma, Kaufmannseigenschaft, Handelsregister, Geschäftsführung, Vertretung und Haftung und wende die Rechtsformmerkmale auf den BioCasa-Fall an.



Personalkompetenz

Ich erkenne eigene Risikopräferenzen, trenne persönliche Wünsche von rechtlichen Folgen und vertrete ein begründetes Urteil.

Sozialkompetenz

Ich bearbeite den Konflikt zwischen Kapital, Expertise, Haftung und Einfluss und entwickle mit anderen eine gemeinsam tragfähige Governance-Lösung.

Methodenkompetenz

Ich erschließe angeleitet Gesetzesauszüge, wende eine gewichtete Entscheidungsmatrix an und verfasse eine nachvollziehbare Beschlussvorlage.

Medienkompetenz

Ich nutze aktuelle amtliche Rechtsquellen, dokumentiere Rechtsstand und Fundstelle und unterscheide Gesetz, IHK-Orientierung und individuelle Beratung.

Handlungssituation



Zwei Tage nach dem Finanzierungstermin trifft die Nachricht ein, auf die das Team gehofft hat: Die Ostfriesische Wirtschaftsbank hält den entwickelten Finanzierungsmix grundsätzlich für tragfähig. Auch die Leasinggesellschaft signalisiert Bereitschaft. Eine verbindliche Zusage gibt es trotzdem noch nicht. Bank, Leasinggesellschaft und Vermieter verlangen vor dem Abschluss der Verträge eine eindeutig festgelegte Rechtsform, klare Beteiligungsverhältnisse sowie verbindliche Regeln dafür, wer das künftige Unternehmen führen und nach außen vertreten darf.

Damit wird aus einer bislang eher theoretischen Frage ein persönlicher Konflikt. Christian bringt 300.000 Euro und damit den größten Teil der Eigenmittel ein. Er erwartet dafür entscheidenden Einfluss und möchte Routinegeschäfte ohne lange Abstimmungen abschließen können. Aluna bringt 45.000 Euro und ihre zentrale Prozesskompetenz ein, lehnt aber eine unbeschränkte persönliche Haftung für hohe Anlagen-, Miet- und Lieferverpflichtungen ab. Julia und Fari können nur 10.000 beziehungsweise 7.500 Euro einbringen. Beide halten ihre Markt- und Produktkompetenz trotzdem für unverzichtbar und wollen bei strategischen Entscheidungen nicht zu Personen ohne echten Einfluss werden.

Die möglichen Rechtsformen lösen jeweils einen Teil des Problems, schaffen aber neue. Ein Einzelunternehmen wäre einfach, würde das Vorhaben jedoch faktisch einer Person zuordnen. In einer OHG könnten alle vier unmittelbar unternehmerisch tätig sein, würden grundsätzlich aber auch persönlich haften. Eine KG könnte Haftungsrisiken unterschiedlich verteilen, würde dafür Rollen und Entscheidungsrechte auseinanderziehen. Eine GmbH begrenzt die Haftung grundsätzlich stärker auf das Gesellschaftsvermögen, verlangt jedoch Kapital, notarielle Gründung, Handelsregister und klare Organ- und Vertretungsregeln. Zugleich darf das Team nicht übersehen, dass vor der wirksamen Gründung geschlossene Verträge eigene Haftungsfolgen haben können.

Der Zeitdruck ist real. Der Vermieter hält die Halle nur noch zehn Tage frei. Die Bank will ihre Unterlagen in derselben Frist vervollständigen. Christian schlägt vor, den Mietvertrag schon jetzt „für die zukünftige BioCasa GmbH“ zu unterschreiben, damit der Standort nicht verloren geht. Aluna widerspricht sofort und verlangt zunächst Klarheit über die rechtlichen Folgen. Gleichzeitig droht der persönliche Streit über Kapital, Haftung und Einfluss das Vertrauen zu beschädigen, das die vier in den vorherigen Lernsituationen aufgebaut haben.

Die Rechtsformentscheidung ist deshalb keine Formalität am Ende eines Gründungsprozesses. Das Team muss eine Lösung finden, die Kapital, Haftung, Geschäftsführung, Vertretung und Beteiligungsinteressen sinnvoll miteinander verbindet und zugleich rechtzeitig gegenüber Bank, Vermieter und Notariat umgesetzt werden kann. Erst wenn diese Entscheidung getroffen und die erforderlichen Schritte vollzogen sind, entsteht aus dem bisherigen Gründungsvorhaben rechtlich tatsächlich die BioCasa GmbH.

KURZ PRÜFEN · HANDLUNGSSITUATION

Fünf Entscheidungen zum Fall · Wählen Sie jeweils die am besten begründete Antwort.

1. Stand der Gründung

Welche Aussage beschreibt die Lage zu Beginn dieser Handlungssituation korrekt?

- ◯ Die Bank hat alle Verträge bereits bedingungslos abgeschlossen.
- ◯ Die Handelsregistereintragung ist ausdrücklich schon erfolgt.
- ◯ Alle Beteiligungs- und Vertretungsregeln stehen verbindlich fest.
- ◯ Der Finanzierungsmix gilt grundsätzlich als tragfähig; verbindliche Zusagen hängen noch von der rechtlichen Gestaltung ab.
- ◯ Die BioCasa GmbH kann schon allein durch ihren Arbeitstitel jede Haftung begrenzen.

2. Interessen unterscheiden

Welcher Konflikt prägt die Rechtsformentscheidung?

- ◯ Alle wollen ausschließlich eine möglichst niedrige Gründungsgebühr.
- ◯ Christians Kapitalbeitrag und Einflusswunsch treffen auf Haftungsbegrenzung und Mitwirkung der anderen.
- ◯ Aluna möchte mehr persönliche Haftung, während Christian jede Entscheidung abgeben will.
- ◯ Julia und Fari bestreiten die Bedeutung ihrer eigenen Fachkenntnisse.
- ◯ Der Vermieter entscheidet über die Stimmen der vier Gründer.

3. Voreilig unterschreiben

Wie ist Christians Vorschlag zu beurteilen, schon für die künftige GmbH zu unterschreiben?

- ◯ Die Wortwahl begrenzt jedes persönliche Risiko automatisch.
- ◯ Die Bank übernimmt dadurch alle Haftungsfolgen.
- ◯ Der Zeitdruck macht die Vertretungsfrage entbehrlich.
- ◯ Eine spätere Gründung ersetzt rückwirkend jede rechtliche Prüfung.
- ◯ Vor einer Bindung sind Gründungsstand, Vertretung und mögliche persönliche Haftungsfolgen zu klären.

4. Rechtsformen vergleichen

Warum ist das Einzelunternehmen im konkreten Teamfall problematisch?

- ◯ Es würde das gemeinsame Vorhaben rechtlich einer Person zuordnen und die Beteiligungsinteressen der anderen nicht unmittelbar abbilden.
- ◯ Es erfordert in jedem Fall vier gleichberechtigte Geschäftsführer.
- ◯ Es schließt jede unternehmerische Tätigkeit der Person aus.
- ◯ Es begrenzt die Haftung automatisch auf 25.000 Euro.

- ◯ Es macht einen Vergleich mit anderen Rechtsformen unmöglich.

5. Entscheidung umsetzen ^

Welche Lösung wäre gegenüber Bank, Vermieter und Notariat tragfähig?

- ◯ Nur den Zusatz „GmbH“ auf dem Briefkopf ergänzen.
- ◯ Die Stimmen ausschließlich nach persönlichen Sympathien verteilen.
- ◯ Rechtsform und Beteiligung begründen, Geschäftsführung und Vertretung regeln sowie die notwendigen Gründungsschritte fristgerecht planen.
- ◯ Die Haftungsfrage bis nach dem Mietvertragsabschluss offenlassen.
- ◯ Nur den größten Kapitalbeitrag nennen und auf Organregeln verzichten.

BRC · LG01 · LS05 · EIN UNTERNEHMEN GRÜNDEN

Informieren

Erschließen Sie die Ausgangslage und die fachlichen Grundlagen für Ihre Entscheidung.

Arbeitszeit: 5 Unterrichtsstunden · 225 Minuten

Arbeitsform: Einzelarbeit, anschließend Rechtsform-Expertengruppen und Stammgruppen

1 Einzelarbeit

Identifizieren Sie in der Handlungssituation und M1 das zentrale Entscheidungsproblem. **Nennen** Sie die Informationen, die Bank, Leasinggesellschaft und Vermieter vor Vertragsschluss benötigen.

 Kaufmann, Handelsregister und Firma, S. 54–60

ca. 24 Min.

2 Partnerarbeit

Arbeiten Sie aus M2 die Interessen, Beiträge, Haftungsbereitschaft und gewünschten Entscheidungsrechte der vier Gründerinnen und Gründer **heraus**.

 GmbH: Gründung, Organe und Haftung, S. 82–87

ca. 21 Min.

3 Partnerarbeit

Analysieren Sie M3. **Erläutern** Sie anhand von drei Verpflichtungen, weshalb die Haftungsfrage bei BioCasa wirtschaftlich bedeutsam ist.

 GmbH: Gründung, Organe und Haftung, S. 82–87

ca. 21 Min.

4 Expertengruppe · Rechtsform

Erschließen Sie in Expertengruppen jeweils eine Rechtsform aus M4. **Stellen** Sie dar:

- mögliche Eigentümer/Gesellschafter,
- Mindestkapital,
- Gründungs- und Registeranforderungen,
- Geschäftsführung,
- Vertretung,
- Haftung,
- besondere Eignung und Risiken für BioCasa.

 GmbH: Gründung, Organe und Haftung, S. 82–87 · Kaufmann, Handelsregister und Firma, S. 54–60

ca. 26,5 Min.

5 Stammgruppe

Vergleichen Sie in den Stammgruppen Einzelunternehmen, OHG, KG und GmbH anhand derselben Merkmale. Trennen Sie konsequent:

- Geschäftsführung: interne Leitung und Entscheidungszuständigkeit,
- Vertretung: rechtsgeschäftliches Handeln gegenüber Dritten.


GmbH: Gründung, Organe und Haftung, S. 82–87 · Kommanditgesellschaft, S. 74–79

ca. 26 Min.

6 Partnerarbeit

Bestimmen Sie mithilfe von M3 und M4 die möglichen Haftungsfolgen in den folgenden Fällen:

- BioCasa kann eine Lieferantenforderung von 180.000 Euro nicht bezahlen.
- Ein Vertrag wird im Namen einer geplanten GmbH vor deren Handelsregistereintragung geschlossen.
- Eine Kommanditistin hat ihre vereinbarte Einlage vollständig geleistet.
- Ein GmbH-Gesellschafter übernimmt freiwillig eine persönliche Bankbürgschaft.


GmbH: Gründung, Organe und Haftung, S. 82–87 · Kommanditgesellschaft, S. 74–79

ca. 35,5 Min.

7 Partnerarbeit

Überprüfen Sie die Aussagen im ungeprüften Chat-Auszug in M4 anhand der Gesetzesinformationen. Korrigieren Sie jede falsche oder zu pauschale Aussage.


Kaufmann, Handelsregister und Firma, S. 54–60

ca. 22,5 Min.

8 Vierergruppe

Analysieren Sie M6. **Arbeiten** Sie die Schritte heraus, die von einer Rechtsformentscheidung bis zu einem wirksamen Auftreten der Gesellschaft erforderlich sind.


GmbH: Gründung, Organe und Haftung, S. 82–87

ca. 23 Min.

9 Stammgruppe

Bearbeiten Sie den folgenden Auftrag:

Zwischensicherung: Jede Stammgruppe gibt eine vollständig ausgefüllte Rechtsformvergleichstabelle ab. Jede Aussage zu Haftung, Register oder Vertretung enthält eine Fundstelle aus M4.


GmbH: Gründung, Organe und Haftung, S. 82–87 · Kaufmann, Handelsregister und Firma, S. 54–60

ca. 25,5 Min.

BRC · LG01 · LS05 · EIN UNTERNEHMEN GRÜNDEN

Planen

Planen Sie Vorgehen, Zuständigkeiten und überprüfbare Qualitätskriterien.

Arbeitszeit: 2 Unterrichtsstunden · 90 Minuten

Arbeitsform: Vierergruppen mit Gründerrollen

10 Vierergruppe

Prüfen Sie die Entscheidungskriterien und Gewichte in M5. **Begründen** Sie, ob die Gewichtung zur BioCasa-Situation passt. Änderungen sind nur mit einstimmiger Begründung möglich; die Summe muss 100 Prozent ergeben.



Kaufmann, Handelsregister und Firma, S. 54–60

ca. 24 Min.

11 Vierergruppe

Erstellen Sie einen Ablauf für die Rechtsformentscheidung: Ausschluss zwingend ungeeigneter Varianten, Bewertung der verbleibenden Varianten, Sensitivitätsprüfung und Gestaltung der Beteiligungs- und Entscheidungsregeln.



GmbH: Gründung, Organe und Haftung, S. 82–87

ca. 21 Min.

12 Vierergruppe

Bestimmen Sie zwei Grenzbedingungen, die eine Rechtsform unabhängig von ihrer Gesamtpunktzahl erfüllen muss. Beispiele: alle vier können beteiligt sein; persönliche Haftung für die langfristigen Großverpflichtungen wird vermieden.



GmbH: Gründung, Organe und Haftung, S. 82–87

ca. 23 Min.

13 Vierergruppe

Entwickeln Sie selbstständig mindestens zwei Modelle für Beteiligung und Leitung. Berücksichtigen Sie Geldbeiträge, fachliche Beiträge, operative Verantwortung und Schutz vor Alleinentscheidungen bei außergewöhnlichen Geschäften.



GmbH: Gründung, Organe und Haftung, S. 82–87

ca. 22 Min.

BRC · LG01 · LS05 · EIN UNTERNEHMEN GRÜNDEN

Entscheiden

Vergleichen Sie Handlungsalternativen und begründen Sie Ihre Entscheidung.

Arbeitszeit: 2 Unterrichtsstunden · 90 Minuten

Arbeitsform: Vierergruppen

14 Gründerrollen · Rechtsformwahl

Beurteilen Sie die vier Rechtsformen mithilfe der gewichteten Matrix aus M5.

GmbH: Gründung, Organe und Haftung, S. 82–87

ca. 13 Min.

15 Gründerrollen · Rechtsformwahl

Überprüfen Sie Ihr Ergebnis durch eine Sensitivitätsfrage: Bleibt die Rangfolge bestehen, wenn das Kriterium „Haftungsschutz“ oder „geringer Formalaufwand“ um zehn Prozentpunkte anders gewichtet wird?

GmbH: Gründung, Organe und Haftung, S. 82–87

ca. 19 Min.

16 Gründerrollen · Rechtsformwahl

Beurteilen Sie die Rechtsformen abschließend und **begründen** Sie Ihre Empfehlung. Eine hohe Punktzahl allein genügt nicht; Grenzbedingungen und konkrete Rechtsfolgen müssen berücksichtigt werden.

GmbH: Gründung, Organe und Haftung, S. 82–87

ca. 19 Min.

17 Gründerrollen · Rechtsformwahl

Entwickeln Sie selbstständig für die empfohlene Form eine konkrete Ausgestaltung zu:

- Beteiligung bzw. Rollen der vier Personen,
- Geschäftsführung,
- Vertretung nach außen,
- Zustimmungsvorbehalte für außergewöhnliche Geschäfte,
- nächsten formalen Schritt und verantwortliche Person.

GmbH: Gründung, Organe und Haftung, S. 82–87 · Kaufmann, Handelsregister und Firma, S. 54–60

ca. 22 Min.

18 Gründerrollen · Rechtsformwahl

Begründen Sie, wie Ihr Modell den Konflikt zwischen Christians Kapitalbeitrag und den fachlichen Beiträgen der drei anderen Personen bearbeitet.



GmbH: Gründung, Organe und Haftung, S. 82–87

ca. 17 Min.

BRC · LG01 · LS05 · EIN UNTERNEHMEN GRÜNDEN

Durchführen

Setzen Sie Ihre Entscheidung in ein betrieblich nutzbares Handlungsergebnis um.

Arbeitszeit: 3 Unterrichtsstunden · 135 Minuten

Arbeitsform: Vierergruppen

19 Vierergruppe · Zusammenführung

Setzen Sie die Entscheidung in einer fachlich belegten Unterlage für das nächste Gründermeeting, die Bank und das vorbereitende Notariatsgespräch um. Die Unterlage muss die geprüften Alternativen, Entscheidungskriterien, konkrete Empfehlung, geplante Leitungs- und Vertretungsregeln, Risiken sowie die unmittelbar folgenden Gründungsschritte enthalten. Sie ersetzt keinen Gesellschaftsvertrag.



Kaufmann, Handelsregister und Firma, S. 54–60

ca. 71,5 Min.

Handlungsergebnis

Beschlussvorlage zur Rechtsform

20 Gruppenarbeit

Gestalten Sie Ihr Handlungsergebnis gemeinsam in Canva Education. Wählen Sie eine zum betrieblichen Zweck passende Dokument- oder Präsentationsform. Halten Sie Quellen und Beiträge erkennbar fest und prüfen Sie die exportierte PDF auf Vollständigkeit und Lesbarkeit.

ca. 63,5 Min.

BRC · LG01 · LS05 · EIN UNTERNEHMEN GRÜNDEN

Bewerten

Prüfen Sie Ihr Ergebnis und nutzen Sie Rückmeldungen für die Überarbeitung.

Arbeitszeit: 1 Unterrichtsstunde · 45 Minuten

Arbeitsform: Rechtscheck durch eine andere Gruppe

21 Partnergruppen · Rechtscheck

Überprüfen Sie die Beschlussvorlage anhand folgender Fragen:

- Sind alle vier Pflichtrechtsformen korrekt verglichen?
- Werden Geschäftsführung und Vertretung unterschieden?
- Stimmen Aussagen zu Mindestkapital, Register und Haftung mit M4 überein?
- Wird beschränkte Haftung nicht als vollständiger Schutz in jeder Situation dargestellt?
- Passen Beteiligung, Leitung und Zustimmungsvorbehalte zu den Gründerinteressen?
- Sind ungewöhnlich hohe Verpflichtungen aus M3 berücksichtigt?
- Wird die Rechtsform nachvollziehbar aus Kriterien statt aus einem Einzelmerkmal abgeleitet?
- Ist der nächste Gründungsschritt korrekt und terminiert?
- Bleiben Punkte, die Notariat, Rechts- oder Steuerberatung erfordern, als Prüfauftrag gekennzeichnet?



GmbH: Gründung, Organe und Haftung, S. 82–87 · Kaufmann, Handelsregister und Firma, S. 54–60

ca. 22 Min.

22 Partnergruppen · Rechtscheck

Dokumentieren Sie jede Korrektur mit Fundstelle. Die Erstellergruppe überarbeitet ihre Beschlussvorlage vor der abschließenden Abstimmung.



Kaufmann, Handelsregister und Firma, S. 54–60

ca. 9,5 Min.

23 Gruppenarbeit (Empfehlung)

Bearbeiten Sie den folgenden Auftrag:

Reichen Sie das überarbeitete Handlungsergebnis als PDF mit einer kurzen Änderungsnotiz und der Beitragsübersicht in der zugehörigen Moodle-Aufgabe ein.

ca. 13,5 Min.

BRC · LG01 · LS05 · EIN UNTERNEHMEN GRÜNDEN

Reflektieren

Reflektieren Sie Ihren Lernprozess und belegen Sie Ihre Kompetenzentwicklung.

Arbeitszeit: 1 Unterrichtsstunde · 45 Minuten

Arbeitsform: Einzelarbeit und Plenum

24 Einzelarbeit

Beantworten Sie schriftlich:

Welches Rechtsformmerkmal hatte den größten Einfluss auf Ihr Urteil?

ca. 6,5 Min.

25 Einzelarbeit

Beantworten Sie schriftlich:

Welche persönliche Gründerposition konnten Sie fachlich nachvollziehen, obwohl Sie sie nicht teilen?

ca. 7 Min.

26 Einzelarbeit

Beantworten Sie schriftlich:

Warum ist „beschränkte Haftung“ keine Garantie, niemals persönlich in Anspruch genommen zu werden?

ca. 7 Min.

27 Einzelarbeit

Beantworten Sie schriftlich:

Welche Entscheidung gehört in die Beschlussvorlage und welche zwingend in ein späteres Notariats-/Beratungsgespräch?

ca. 7 Min.

28 Einzelarbeit

Beantworten Sie schriftlich:

Wie würden Sie Ihre Entscheidung verändern, wenn BioCasa nur 30.000 Euro statt 362.500 Euro Eigenmittel hätte?

ca. 8 Min.

29 Einzelarbeit

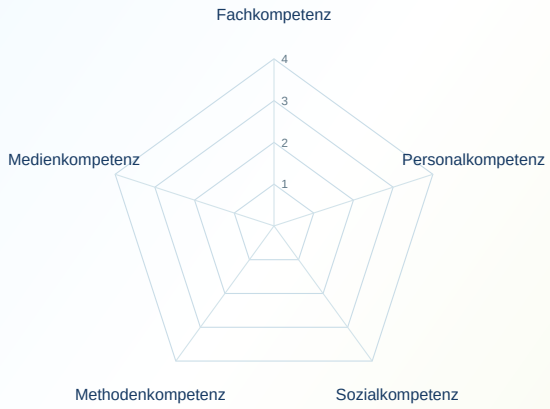
Reichen Sie Ihre persönliche Lernbilanz in der zugehörigen Moodle-Aufgabe ein. **Nutzen** Sie eigene Arbeitsbelege; eine gemeinsame Gruppenreflexion ersetzt Ihre individuelle Bilanz nicht.

ca. 9,5 Min.

Mein Kompetenzcheck nach der Lernsituation

Schätze dich nach dieser Lernsituation anhand der fünf Kompetenzbeschreibungen ein. Noch nicht beurteilbare Werte bleiben offen.

1 = mit enger Hilfe · **2** = mit einzelnen Hilfen · **3** = selbstständig im bekannten Fall · **4** = selbstständig und begründet im Transfer.



Das Netz zeigt deine Einschätzung nach der Lernsituation. Offene Werte werden nicht als Null dargestellt. Ergänze zu deinen Werten einen kurzen Arbeitsbeleg.

Kompetenz / Beschreibung	Wert · 1–4	Mein konkreter Beleg
Fachkompetenz **LG01-LS05-F** Ich unterscheide Firma, Kaufmannseigenschaft, Handelsregister, Geschäftsführung, Vertretung und Haftung und wende die Rechtsformmerkmale auf den BioCasa-Fall an.	Noch offen	Kurzer Beleg · höchstens 255 Zeichen
Personalkompetenz **LG01-LS05-P** Ich erkenne eigene Risikopräferenzen, trenne persönliche Wünsche von rechtlichen Folgen und vertrete ein begründetes Urteil.	Noch offen	Kurzer Beleg · höchstens 255 Zeichen
Sozialkompetenz **LG01-LS05-S** Ich bearbeite den Konflikt zwischen Kapital, Expertise, Haftung und Einfluss und entwickle mit anderen eine gemeinsam tragfähige Governance-Lösung.	Noch offen	Kurzer Beleg · höchstens 255 Zeichen
Methodenkompetenz **LG01-LS05-M** Ich erschließe angeleitet Gesetzesauszüge, wende eine gewichtete Entscheidungsmatrix an und verfasse eine nachvollziehbare Beschlussvorlage.	Noch offen	Kurzer Beleg · höchstens 255 Zeichen

Kompetenz / Beschreibung	Wert · 1–4	Mein konkreter Beleg
Medienkompetenz **LG01-LS05-D** Ich nutze aktuelle amtliche Rechtsquellen, dokumentiere Rechtsstand und Fundstelle und unterscheide Gesetz, IHK-Orientierung und individuelle Beratung.	Noch offen	Kurzer Beleg · höchstens 255 Zeichen

Fremdfeedback getrennt dokumentieren

Rückmeldung, gebende Person und Datum:

Höchstens 255 Zeichen

Nächster persönlicher Lernschritt

Höchstens 255 Zeichen

BRC · LG01 · LS05 · EIN UNTERNEHMEN GRÜNDEN

M1 · Vorläufige Finanzierungsbereitschaft

Outlook-E-Mail

●●● **Outlook** Vorläufige Finanzierungsbereitschaft — □ ×

Antworten | Weiterleiten | Löschen 100 %

Von: meike.petersen@owb-firmenkunden.de
An: gruendung@biocasa-projekt.de
Betreff: BioCasa – nächste Bedingungen für die Kreditprüfung

Guten Tag zusammen,

Ihr Finanzierungsvorschlag mit Leasing der Produktionslinie, einem langfristigen Ratendarlehen über 490.000 Euro und einer nur für kurzfristige Schwankungen vorgesehenen Kontokorrentlinie ist grundsätzlich prüffähig.

Für die weitere Bearbeitung benötigen wir innerhalb von zehn Tagen:

- die beschlossene Rechtsform und vorgesehene Firma,
- die Gesellschafter-/Inhaberstruktur,
- die Höhe und rechtliche Einordnung der eingebrachten Mittel,
- Geschäftsführung und Vertretungsregelung,
- den Zeitplan für Notariat und Handelsregister, soweit erforderlich,
- die benannten Personen, die Miet-, Leasing-, Darlehens- und Lieferverträge rechtswirksam unterzeichnen dürfen.

Eine mögliche Haftungsbeschränkung ersetzt unsere Sicherheitenprüfung nicht. Persönliche Bürgschaften sind derzeit nicht zugesagt, können aber Gegenstand der endgültigen Kreditentscheidung sein. Bitte schließen Sie bis zur rechtlichen Prüfung keine langfristigen Verträge im Namen einer noch nicht wirksam entstandenen Gesellschaft.

Freundliche Grüße
Meike Petersen

KURZ PRÜFEN · M1

1. Finanzierung

Die Nachricht benennt weitere Bedingungen für die Kreditprüfung.

◯ Trifft zu ◯ Trifft nicht zu

2. Abschluss

Die E-Mail allein gründet das Unternehmen rechtswirksam.

◯ Trifft zu ◯ Trifft nicht zu

BRC · LG01 · LS05 · EIN UNTERNEHMEN GRÜNDEN

M2 · Teams-Chat „Kapital, Verantwortung und Einfluss“

interner Teams-Chat

●●● **Microsoft Teams** Teams-Chat „Kapital, Verantwortung und Einfluss“ — □ ×

Beiträge | Dateien | Besprechungsnotizen 100 %

Christian, 09:08: Ich trage 300.000 Euro bei. Dann muss ich bei Finanzierungen und großen Investitionen das letzte Wort haben. Ein Einzelunternehmen wäre wenigstens eindeutig.

Julia, 09:11: Dann wären Fari, Aluna und ich trotz unserer Arbeit keine Mitunternehmer. Die Marke und der Vertrieb hängen nicht nur am Geld. Strategische Entscheidungen dürfen nicht bei einer Person liegen.

Fari, 09:15: Ohne Rezepturen und Qualitätsverantwortung gibt es gar kein Produkt. Ich kann nur 7.500 Euro einbringen, will aber bei Änderungen am Sortiment oder an Qualitätsstandards verbindlich mitentscheiden.

Aluna, 09:18: Wir sprechen über mehrjährige Verpflichtungen in siebenstelliger Größenordnung. Ich werde nicht mit meinem Privatvermögen unbegrenzt dafür haften, nur damit alle formal gleichgestellt sind.

Christian, 09:22: Eine GmbH kostet Zeit und Formalitäten. Und wenn jede größere Bestellung vier Unterschriften braucht, sind wir nicht arbeitsfähig.

Julia, 09:27: Wir müssen operative Entscheidungen und außergewöhnliche Entscheidungen unterscheiden. Geschäftsführung, Vertretung und Eigentum sind nicht dasselbe.

Fari, 09:31: Ich möchte nicht Geschäftsführer für Finanzen sein. Aber bei Rezeptur, Produktstart und Qualitätsgrenzen brauche ich ein gesichertes Mitspracherecht.

Aluna, 09:35: Mein Vorschlag: Wir vergleichen erst sauber. Danach legen wir fest, wer operativ führt, wer nach außen unterschreibt und welche Entscheidungen eine qualifizierte Mehrheit benötigen.

Finanzielle Beiträge laut Businessplan: Christian 300.000 Euro; Aluna 45.000 Euro; Julia 10.000 Euro; Fari 7.500 Euro.
Fachliche Rollen: Christian – Finanzen/Strategie; Aluna – Prozesse/Logistik; Julia – Marketing/Vertrieb; Fari – Produkt/Qualität.

KURZ PRÜFEN · M2

1. Einfluss

Im Chat werden Kapitalbeitrag und Entscheidungsmacht diskutiert.

◯ Trifft zu ◯ Trifft nicht zu

2. Einigung

Der Chat zeigt bereits eine konfliktfreie Einigung aller Beteiligten.

◯ Trifft zu ◯ Trifft nicht zu

BRC · LG01 · LS05 · EIN UNTERNEHMEN GRÜNDEN

M3 · Verpflichtungs- und Risikoprofil BioCasa

interne Vertragsübersicht

OneNote Verpflichtungs- und Risikoprofil BioCasa — □ ×

Start | Einfügen | Zeichnen | Ansicht 100 %

Geplante Verpflichtung	Umfang	Laufzeit/Risiko	Noch ungeklärte Unterschrift
Ratendarlehen	490.000 Euro	sechs Monate tilgungsfrei, danach 96 Tilgungsmonate	künftige vertretungsberechtigte Person(en)
Leasing Produktionslinie	62.000 Euro Sonderzahlung + 60 × 10.950 Euro	feste Grundmietzeit; vorzeitige Beendigung grundsätzlich ausgeschlossen	künftige vertretungsberechtigte Person(en)
Hallenmiete	8.900 Euro monatlich	fünf Jahre Mindestlaufzeit; Umbaupflichten	künftige vertretungsberechtigte Person(en)
Umbauauftrag	bis 148.000 Euro	Nachtrags- und Terminrisiko	noch nicht vergeben
Jahresrahmenvertrag Verpackung	bis 180.000 Euro	Mindestabnahme und Preisstaffel	noch nicht geschlossen
Kontokorrentlinie	bis 150.000 Euro	variabel; nur bei Nutzung Zinsen	Bank prüft Sicherheiten nach Rechtsformwahl

Haftungsfall A: Nach einem Absatzrückgang kann die Gesellschaft eine fällige Verpackungsforderung von 180.000 Euro nicht begleichen.
Haftungsfall B: Christian unterschreibt den Hallenmietvertrag „für die BioCasa GmbH“, bevor diese im Handelsregister eingetragen ist.
Haftungsfall C: Eine Kommanditistin hat ihre im Register angegebene Haftsumme von 10.000 Euro vollständig als Einlage geleistet.
Haftungsfall D: Ein GmbH-Gesellschafter übernimmt zusätzlich eine persönliche Bürgschaft für den Bankkredit.

KURZ PRÜFEN · M3

1. Risiken

Die Übersicht verbindet Verpflichtungen mit Umfang und Laufzeit oder Risiko.

◯ Trifft zu ◯ Trifft nicht zu

2. Unterschrift

Offene Unterschriften sind ohne Bedeutung für die geplanten Verpflichtungen.

◯ Trifft zu ◯ Trifft nicht zu

BRC · LG01 · LS05 · EIN UNTERNEHMEN GRÜNDEN

M4 · Rechtsakte Einzelunternehmen, OHG, KG und GmbH

quellengeprüfte Gesetzes- und IHK-Akte

●●● Adobe Acrobat Reader Rechtsakte Einzelunternehmen, OHG, KG und GmbH — □ ×

Werkzeuge | Kommentieren | Ansicht 100 %

A. Handelsrechtlicher Ausgangspunkt

Nach § 1 HGB ist Kaufmann, wer ein Handelsgewerbe betreibt. Ein Handelsgewerbe ist grundsätzlich jeder Gewerbebetrieb, es sei denn, das Unternehmen erfordert nach Art oder Umfang keinen in kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb. Die geplante arbeitsteilige Lebensmittelproduktion mit hohen Investitionen, Personal, Lagerung und überregionalen Geschäftsbeziehungen spricht bei BioCasa für einen kaufmännisch eingerichteten Geschäftsbetrieb.

Die **Firma** ist nach § 17 HGB der Name, unter dem ein Kaufmann seine Geschäfte betreibt und unterschreibt. Sie ist nicht mit dem Unternehmen, der Rechtsform oder einer bloßen Produktmarke gleichzusetzen. Nach § 29 HGB ist der Kaufmann verpflichtet, Firma, Ort und inländische Geschäftsanschrift zur Eintragung in das Handelsregister anzumelden. Rechtsformzusätze müssen zutreffend verwendet werden.

- § 1 HGB: https://www.gesetze-im-internet.de/hgb/__1.html
- § 17 HGB: https://www.gesetze-im-internet.de/hgb/__17.html
- § 19 HGB: https://www.gesetze-im-internet.de/hgb/__19.html
- § 29 HGB: https://www.gesetze-im-internet.de/hgb/__29.html

B. Einzelunternehmen

- **Träger/Eigentum:** eine natürliche Person ist alleinige Inhaberin bzw. alleiniger Inhaber.
- **Mindestkapital:** kein gesetzliches Mindestkapital.
- **Geschäftsführung und Vertretung:** grundsätzlich durch die Inhaberin oder den Inhaber; Vollmachten können erteilt werden.
- **Haftung:** die Person haftet für Unternehmensverbindlichkeiten grundsätzlich unbeschränkt mit Geschäfts- und Privatvermögen.
- **Register/Firma:** Bei einem Handelsgewerbe besteht Kaufmannseigenschaft; Eintragung und Firmenzusatz als eingetragener Kaufmann/eingetragene Kauffrau sind zu beachten.
- **BioCasa-Folge:** Nur eine Person wäre Inhaber. Die übrigen könnten nicht als gleichberechtigte Mitgesellschafter beteiligt sein; hohe Verpflichtungen träfen das Privatvermögen der Inhaberperson.

C. Offene Handelsgesellschaft – OHG

§ 105 HGB beschreibt die OHG als Gesellschaft zum Betrieb eines Handelsgewerbes unter gemeinschaftlicher Firma, bei der die Haftung keines Gesellschafters gegenüber Gesellschaftsgläubigern beschränkt ist. Die Gesellschaft wird zum Handelsregister angemeldet. Nach § 116 HGB sind grundsätzlich alle Gesellschafter zur Geschäftsführung berechtigt und verpflichtet; für außergewöhnliche Geschäfte ist grundsätzlich ein Beschluss aller Gesellschafter erforderlich. Nach § 124 HGB ist grundsätzlich jeder Gesellschafter zur Vertretung befugt, sofern der Gesellschaftsvertrag keine zulässige andere Vertretungsregel enthält. Nach § 126 HGB haften die Gesellschafter den Gläubigern für Gesellschaftsverbindlichkeiten persönlich als Gesamtschuldner.

- **Mindestkapital:** kein gesetzliches Mindestkapital.
- **BioCasa-Chance:** alle vier können Gesellschafter und grundsätzlich aktiv an Leitung und Vertretung beteiligt sein.
- **BioCasa-Risiko:** jede Person trägt grundsätzlich persönliche, unbeschränkte gesamtschuldnerische Haftung; eine interne Abrede begrenzt die Haftung gegenüber Gläubigern nicht.

- Quellen: § 105 HGB https://www.gesetze-im-internet.de/hgb/__105.html; § 116 HGB https://www.gesetze-im-internet.de/hgb/__116.html; § 124 HGB https://www.gesetze-im-internet.de/hgb/__124.html; § 126 HGB https://www.gesetze-im-internet.de/hgb/__126.html

D. Kommanditgesellschaft – KG

Nach § 161 HGB besteht eine KG aus mindestens einem persönlich haftenden Gesellschafter und mindestens einem Kommanditisten, dessen Haftung gegenüber Gesellschaftsgläubigern auf eine Haftsumme beschränkt ist. Die KG und die Kommanditisten mit ihren Haftsummen werden zum Handelsregister angemeldet. Nach § 164 HGB sind Kommanditisten als solche von der Geschäftsführungsbefugnis ausgeschlossen; die gesetzliche Regel verweist für außergewöhnliche Geschäfte auf eine Mitwirkung nach den OHG-Regeln. Nach § 170 HGB ist ein Kommanditist als solcher nicht befugt, die Gesellschaft zu vertreten. Nach § 171 HGB haftet der Kommanditist bis zur Höhe der Haftsumme unmittelbar; die Haftung ist ausgeschlossen, soweit die vereinbarte Einlage geleistet ist. Persönlich haftende Gesellschafter haften unbeschränkt.

- **Mindestkapital:** kein gesetzliches Mindestkapital.
- **BioCasa-Chance:** Kapitalbeteiligung mit begrenzter Haftung ist für Kommanditisten möglich; Leitung kann bei persönlich haftenden Personen gebündelt werden.
- **BioCasa-Risiko:** Mindestens eine Person muss unbeschränkt haften, sofern nicht eine komplexere Gestaltung mit einer haftungsbeschränkten Gesellschaft als Komplementärin gewählt wird; diese Sonderform ist nicht Gegenstand der vier Pflichtalternativen. Rollen und Einfluss der Kommanditisten sind gesetzlich begrenzter als bei persönlich haftenden Gesellschaftern.
- Quellen: § 161 HGB https://www.gesetze-im-internet.de/hgb/__161.html; § 162 HGB https://www.gesetze-im-internet.de/hgb/__162.html; § 164 HGB https://www.gesetze-im-internet.de/hgb/__164.html; § 170 HGB https://www.gesetze-im-internet.de/hgb/__170.html; § 171 HGB https://www.gesetze-im-internet.de/hgb/__171.html

E. Gesellschaft mit beschränkter Haftung – GmbH

Der Gesellschaftsvertrag bedarf nach § 2 GmbHG notarieller Form. Das Stammkapital muss nach § 5 GmbHG mindestens 25.000 Euro betragen. Vor der Handelsregisteranmeldung muss nach § 7 GmbHG auf jeden bar zu leistenden Geschäftsanteil mindestens ein Viertel eingezahlt sein; insgesamt müssen bei reiner Bargründung mindestens 12.500 Euro erreicht sein. Die Gesellschaft entsteht als GmbH erst mit der Handelsregistereintragung. Nach § 13 GmbHG haftet den Gläubigern grundsätzlich nur das Gesellschaftsvermögen. Die GmbH wird nach § 35 GmbHG durch ihre Geschäftsführung vertreten; bei mehreren Geschäftsführern gilt grundsätzlich gemeinschaftliche Vertretung, sofern der Gesellschaftsvertrag nichts anderes bestimmt.

- **Gesellschafter:** eine oder mehrere Personen; Beteiligung erfolgt über Geschäftsanteile.
- **Geschäftsführung:** eine oder mehrere natürliche Personen; sie können, müssen aber nicht Gesellschafter sein.
- **Haftungsgrenzen:** Die Haftung mit dem Gesellschaftsvermögen schützt nicht vor jeder persönlichen Inanspruchnahme. Persönliche Bürgschaften, eigene Pflichtverletzungen und Handlungen vor Registereintragung können persönliche Risiken begründen. Nach § 11 Absatz 2 GmbHG haften Personen, die vor Eintragung im Namen der GmbH handeln, persönlich und solidarisch.
- **BioCasa-Chance:** alle vier können beteiligt werden; hohe Unternehmensrisiken werden grundsätzlich vom Gesellschaftsvermögen getragen; Beteiligung und Geschäftsführung können getrennt gestaltet werden.
- **BioCasa-Risiko:** höherer formaler und organisatorischer Aufwand; notarielle Gründung und Register; genaue Satzungs- und Organregeln erforderlich.
- Quellen: § 2 GmbHG https://www.gesetze-im-internet.de/gmbhg/__2.html; § 5 GmbHG https://www.gesetze-im-internet.de/gmbhg/__5.html; § 7 GmbHG https://www.gesetze-im-internet.de/gmbhg/__7.html; § 11 GmbHG https://www.gesetze-im-internet.de/gmbhg/__11.html; § 13 GmbHG https://www.gesetze-im-internet.de/gmbhg/__13.html; § 35 GmbHG https://www.gesetze-im-internet.de/gmbhg/__35.html

F. Ungeprüfter Chat-Auszug

> **Nachricht 1:** „Bei der OHG haftet jeder nur in Höhe seiner Einlage, wenn das im Gesellschaftsvertrag steht.“
> **Nachricht 2:** „Kommanditisten dürfen nie an einer Entscheidung mitwirken.“
> **Nachricht 3:** „Eine GmbH haftet immer nur mit 25.000 Euro.“
> **Nachricht 4:** „Sobald der Notar unterschrieben hat, besteht die GmbH vollständig und niemand kann persönlich haften.“

> **Nachricht 5:** „Geschäftsführung und Vertretung bedeuten dasselbe.“

KURZ PRÜFEN · M4

1. Rechtsformen

Die Akte behandelt Einzelunternehmen, OHG, KG und GmbH.

◯ Trifft zu ◯ Trifft nicht zu

2. Haftung

Alle betrachteten Rechtsformen haben dieselben Haftungsregeln.

◯ Trifft zu ◯ Trifft nicht zu

BRC · LG01 · LS05 · EIN UNTERNEHMEN GRÜNDEN

M5 · Gewichtete Entscheidungsmatrix

internes Entscheidungsraster

●●● **SAP S/4HANA** Gewichtete Entscheidungsmatrix — □ ×

Zurück | Sichern | Drucken | Weitere 100 %

Bewerten Sie jede Rechtsform je Kriterium mit 1 bis 5 Punkten: 1 = erfüllt die BioCasa-Anforderung sehr schlecht; 5 = erfüllt sie sehr gut. Multiplizieren Sie Punktwert und Gewicht. Begründen Sie jede Bewertung mit einem Rechtsmerkmal und einem BioCasa-Bezug.

Kriterium	vorgeschlagenes Gewicht
Schutz vor persönlicher Haftung für hohe Unternehmensverbindlichkeiten	25 %
Beteiligungsmöglichkeit aller vier Gründer	15 %
passende Geschäftsführungs- und Entscheidungsstruktur	15 %
Eignung für Bank-, Leasing- und Lieferverträge	15 %
Kapitalanforderung und Nutzung der vorhandenen Eigenmittel	10 %
Glaubwürdigkeit und Kontinuität gegenüber Geschäftspartnern	10 %
Gründungs- und laufender Formalaufwand	10 %
Summe	**100 %**

Sensitivitätsprüfung: Verändern Sie einmal den Haftungsschutz um minus zehn Prozentpunkte und den Formalaufwand um plus zehn Prozentpunkte. Prüfen Sie, ob sich Rangfolge oder Urteil ändern.

KURZ PRÜFEN · M5

1. Gewichtung

Punktwert und Gewicht werden multipliziert.

◯ Trifft zu ◯ Trifft nicht zu

2. Begründung

Die höchste Punktsumme ersetzt jede fachliche Begründung.

◯ Trifft zu ◯ Trifft nicht zu

BRC · LG01 · LS05 · EIN UNTERNEHMEN GRÜNDEN

M6 · Notariatsnotiz zum Gründungsweg

Telefonnotiz nach einem unverbindlichen Vorgespräch

●●● **Adobe Acrobat Reader** Notariatsnotiz zum Gründungsweg — □ ×

Werkzeuge | Kommentieren | Ansicht 100 %

Datum: 7. Oktober, 14:20 Uhr
Gesprächspartnerin: Mitarbeiterin eines Notariats in Aurich

- Vor dem Termin benötigt das Notariat Angaben zu Gründerpersonen, gewünschter Rechtsform, Firma, Sitz, Unternehmensgegenstand, Beteiligungen, Geschäftsführung und Vertretung.
- Die Firma muss unterscheidungskräftig und rechtlich zulässig sein; eine Vorprüfung mit IHK/Notariat ist sinnvoll. „BioCasa“ als Marke ist nicht automatisch bereits die wirksame Firma.
- OHG und KG werden zum Handelsregister angemeldet; bei der KG sind Kommanditisten und Haftsumme anzugeben.
- Für eine GmbH werden Gesellschaftsvertrag, notarielle Beurkundung, Bestellung der Geschäftsführung, Einzahlung der erforderlichen Einlagen und Handelsregisteranmeldung benötigt.
- Vor Eintragung darf bei einer geplanten GmbH nicht so gehandelt werden, als bestehe die eingetragene GmbH bereits ohne Haftungsrisiko.
- Der Gesellschaftsvertrag sollte nicht aus einer beliebigen Internetvorlage übernommen werden. Bei vier Personen mit ungleichen Beiträgen sind insbesondere Stimmrechte, zustimmungspflichtige Geschäfte, Ausscheiden, Konfliktlösung und Verwendung zusätzlicher Einzahlungen individuell zu klären.
- Steuerliche Folgen und die Einordnung der über das Stammkapital hinaus eingebrachten Mittel müssen mit steuerlicher Beratung abgestimmt werden.

Mögliche Arbeitsfolge nach Beschluss: Firmenvorprüfung → Beratungs-/Notariatsunterlagen vervollständigen → Vertragsentwurf prüfen → Beurkundung bzw. Anmeldung → erforderliche Einlagen leisten → Handelsregisterverfahren → Gewerbe- und steuerliche Schritte aus dem Gründungsfahrplan aktualisieren → Verträge nur durch wirksam Vertretungsberechtigte unterzeichnen.

KURZ PRÜFEN · M6

1. Notariat

Vor dem Termin werden Angaben zu Personen, Firma und Beteiligung benötigt.

◯ Trifft zu ◯ Trifft nicht zu

2. Gründungsweg

Die Notariatsnotiz macht alle weiteren Gründungsschritte überflüssig.

◯ Trifft zu ◯ Trifft nicht zu

BRC · LG01 · LS05 · EIN UNTERNEHMEN GRÜNDEN

M7 · Fachwissen · Handelsrechtliche Grundbegriffe

OneNote · Fachwissen

OneNote BioCasa · Fachwissen · Handelsrechtliche Grundbegriffe

Notizbuch · Ein Unternehmen gründen

Fachwissen · Handelsrechtliche Grundbegriffe

- **Unternehmen:** wirtschaftlich-organisatorische Einheit.
- **Unternehmer/Gesellschaft:** Rechtsträger der Rechte und Pflichten.
- **Firma:** Name, unter dem ein Kaufmann Geschäfte betreibt und unterschreibt.
- **Geschäftsführung:** interne Leitung und Entscheidung.
- **Vertretung:** Abgabe und Entgegennahme rechtsgeschäftlicher Erklärungen nach außen.
- **Handelsregister:** öffentliches Register mit rechtlich bedeutsamen Unternehmensangaben.

KURZ PRÜFEN · FACHWISSEN · HANDELSRECHTLICHE GRUNDBEGRIFFE

1. Kernaussage in eigenen Worten

Erklären Sie die zentrale Aussage dieses Infotextes in ein bis zwei eigenen Sätzen.

Mit dem Text abgleichen

Unternehmen: wirtschaftlich-organisatorische Einheit.

2. Bedeutung für BioCasa

Wählen Sie eine konkrete Entscheidung aus der Handlungssituation. Erläutern Sie, wie dieser Infotext bei der Entscheidung hilft, und nennen Sie eine Information, die zusätzlich zu prüfen ist.

Selbstcheck

Eine vollständige Antwort nennt die Entscheidung, verwendet einen Begriff aus diesem Infotext richtig und trennt belegte Informationen von einer noch offenen Frage.

BRC · LG01 · LS05 · EIN UNTERNEHMEN GRÜNDEN

M8 · Fachwissen · Rechtsformvergleich

OneNote · Fachwissen

OneNote BioCasa · Fachwissen · Rechtsformvergleich

Notizbuch · Ein Unternehmen gründen

Fachwissen · Rechtsformvergleich

Die Rechtsformwahl ist eine Mehrkriterienentscheidung. Haftung, Kapital, Beteiligung, Leitung, Vertretung, Formalaufwand und Finanzierung wirken zusammen. Einzelunternehmen, OHG und persönlich haftende KG-Rollen können bei hohen Verpflichtungen erhebliche Privatvermögensrisiken erzeugen. Die GmbH trennt das Gesellschaftsvermögen grundsätzlich von den Privatvermögen der Gesellschafter, erfordert aber rechtssichere Gründung und Governance.

KURZ PRÜFEN · FACHWISSEN · RECHTSFORMVERGLEICH

1. Kernaussage in eigenen Worten

Erklären Sie die zentrale Aussage dieses Infotextes in ein bis zwei eigenen Sätzen.

Mit dem Text abgleichen

Die Rechtsformwahl ist eine Mehrkriterienentscheidung. Haftung, Kapital, Beteiligung, Leitung, Vertretung, Formalaufwand und Finanzierung wirken zusammen. Einzelunternehmen, OHG und persönlich haftende KG-Rollen können bei hohen Verpflichtungen erhebliche Privatvermögensrisiken erzeugen. Die GmbH trennt das Gesellschaftsvermögen grundsätzlich von den Privatvermögen der Gesellschafter, erfordert aber rechtssichere Gründung und Governance.

2. Bedeutung für BioCasa

Wählen Sie eine konkrete Entscheidung aus der Handlungssituation. Erläutern Sie, wie dieser Infotext bei der Entscheidung hilft, und nennen Sie eine Information, die zusätzlich zu prüfen ist.

Selbstcheck

Eine vollständige Antwort nennt die Entscheidung, verwendet einen Begriff aus diesem Infotext richtig und trennt belegte Informationen von einer noch offenen Frage.

BRC · LG01 · LS05 · EIN UNTERNEHMEN GRÜNDEN

M9 · Fachwissen · Grenzen der Haftungsbeschränkung

OneNote · Fachwissen

OneNote BioCasa · Fachwissen · Grenzen der Haftungsbeschränkung

Notizbuch · Ein Unternehmen gründen

Fachwissen · Grenzen der Haftungsbeschränkung

„Beschränkt“ bedeutet nicht „risikofrei“. Gesellschaftsvermögen kann vollständig verloren gehen. Personen können zusätzlich haften, wenn sie persönliche Sicherheiten geben, vor Registereintragung im Namen einer noch nicht entstandenen GmbH handeln oder eigene gesetzliche Pflichten verletzen. Die konkrete Beurteilung gehört in fachkundige Beratung.

KURZ PRÜFEN · FACHWISSEN · GRENZEN DER HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

1. Kernaussage in eigenen Worten

Erklären Sie die zentrale Aussage dieses Infotextes in ein bis zwei eigenen Sätzen.

Mit dem Text abgleichen

„Beschränkt“ bedeutet nicht „risikofrei“. Gesellschaftsvermögen kann vollständig verloren gehen. Personen können zusätzlich haften, wenn sie persönliche Sicherheiten geben, vor Registereintragung im Namen einer noch nicht entstandenen GmbH handeln oder eigene gesetzliche Pflichten verletzen. Die konkrete Beurteilung gehört in fachkundige Beratung.

2. Bedeutung für BioCasa

Wählen Sie eine konkrete Entscheidung aus der Handlungssituation. Erläutern Sie, wie dieser Infotext bei der Entscheidung hilft, und nennen Sie eine Information, die zusätzlich zu prüfen ist.

Selbstcheck

Eine vollständige Antwort nennt die Entscheidung, verwendet einen Begriff aus diesem Infotext richtig und trennt belegte Informationen von einer noch offenen Frage.

BRC · LG01 · LS05 · EIN UNTERNEHMEN GRÜNDEN

M10 · KI-Einsatz · Prüfen und dokumentieren

OneNote · Arbeitshilfe

OneNote BioCasa · KI-Einsatz · Prüfen und dokumentieren

Notizbuch · Ein Unternehmen gründen

KI-Einsatz · Prüfen und dokumentieren

Die Erschließung der Gesetzesinformationen und die Rechtsformentscheidung erfolgen ohne KI. Bei aktuellen Rechtsfragen werden ausschließlich die bereitgestellten amtlichen Quellen und fachkundige Stellen genutzt. Optional kann eine KI nach Fertigstellung der Beschlussvorlage als sprachlicher „Gegenleser“ nach unklaren Begriffen oder widersprüchlichen Rollenbezeichnungen suchen. Sie darf keine Rechtsberatung simulieren. Jeder Hinweis wird an M4 und M6 geprüft; nicht belegte Rechtsaussagen werden verworfen. Die verwendeten Gesetzesquellen und der Rechtsstand bleiben sichtbar.

KURZ PRÜFEN · KI-EINSATZ · PRÜFEN UND DOKUMENTIEREN

1. Kernaussage in eigenen Worten

Erklären Sie die zentrale Aussage dieses Infotextes in ein bis zwei eigenen Sätzen.

Mit dem Text abgleichen

Die Erschließung der Gesetzesinformationen und die Rechtsformentscheidung erfolgen ohne KI. Bei aktuellen Rechtsfragen werden ausschließlich die bereitgestellten amtlichen Quellen und fachkundige Stellen genutzt. Optional kann eine KI nach Fertigstellung der Beschlussvorlage als sprachlicher „Gegenleser“ nach unklaren Begriffen oder widersprüchlichen Rollenbezeichnungen suchen. Sie darf keine Rechtsberatung simulieren. Jeder Hinweis wird an M4 und M6 geprüft; nicht belegte Rechtsaussagen werden verworfen. Die verwendeten Gesetzesquellen und der Rechtsstand bleiben sichtbar.

2. Bedeutung für BioCasa

Wählen Sie eine konkrete Entscheidung aus der Handlungssituation. Erläutern Sie, wie dieser Infotext bei der Entscheidung hilft, und nennen Sie eine Information, die zusätzlich zu prüfen ist.

Selbstcheck

Eine vollständige Antwort nennt die Entscheidung, verwendet einen Begriff aus diesem Infotext richtig und trennt belegte Informationen von einer noch offenen Frage.